

Si la liberté matrimoniale est fermement garantie, notamment par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, reste qu'elle peut se heurter à certaines prohibitions. Ainsi en est-il en l'espèce, de Mme X. et M. Claude Y., qui se sont mariés en 1969. Une enfant est née de cette union. Les époux ont divorcé une dizaine d'année plus tard. Trois ans après le divorce, Mme X. épouse le père de son ancien conjoint. Au décès de ce dernier, après vingt-deux ans d'union, M. Claude Y., assigne Mme X., son ex-épouse, en annulation du mariage contracté avec son père, sur le fondement de l'article 161 du Code civil. Ainsi, on peut se demander si **le mariage entre deux alliés en ligne directe encourt automatiquement la nullité ?**

En droit, la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe est posée par l'article 161 du Code civil. Cette prohibition est relative, en ce qu'elle peut être levée par le Président de la République, mais uniquement en cas de décès de la personne ayant créé l'alliance, comme le prévoit l'article 164 du Code civil. L'action en nullité d'un mariage contracté en violation de cet article peut s'effectuer pendant trente ans à compter de la célébration, conformément à l'article 184 du Code civil. De même, si l'article 12 de la CEDH proclame la liberté matrimoniale, cette liberté reste contrainte par les lois nationales. De même, l'article 8 de la CEDH limite la possibilité, pour l'autorité publique, d'exercer une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale au cas où cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui est nécessaire, notamment à la protection de la santé ou de la morale.

En l'espèce, l'article 161 du Code civil prohibe l'union entre Mme X. et son ancien beau-père, qui sont des alliés en ligne directe. Pour autant, la prohibition de l'article 161 du Code civil n'est pas une prohibition absolue mais relative, en ce que l'article 164 du même Code prévoit que cette interdiction peut être levée par le Président de la République en cas de décès de la personne ayant créé l'alliance. Néanmoins en l'espèce, la personne ayant créé l'alliance, l'ancien époux de Mme X. n'est pas décédé. Mme X. ne peut donc se fonder sur la dérogation permise par l'article 164 précité, d'autant que cette dérogation n'est possible qu'avant le mariage, et non pour un mariage déjà célébré. De même, Mme X. ne peut *a priori*, invoquer la liberté matrimoniale de l'article 12 de la CEDH, puisque cette liberté est conditionnée au respect des lois nationales, dont fait partie l'article 161 du Code civil interdisant son mariage. Cependant, l'article 8 de la CEDH prévoit le droit pour toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Le prononcé de la nullité du mariage entre Mme X. et M. Y., après 22 ans d'union, pourrait constituer une ingérence au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme. X. En effet, quand bien même l'action en nullité est ouverte pendant trente ans conformément à l'article 184 du Code civil, le mariage a été célébré sans opposition et a duré plus de vingt ans. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a pu se prononcer sur des faits similaires au cas d'espèce dans l'arrêt B. et L. c. Royaume-Uni du 13 septembre 2005. Dans cette affaire, un beau-père et sa bru souhaitaient se marier. La Cour strasbourgeoise a estimé que les limitations apportées au droit au mariage par les lois nationales ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit d'une telle manière qu'on porterait atteinte à son essence même. Ainsi, en l'espèce, l'annulation du mariage litigieux, ayant duré plus de vingt ans, et contracté sans opposition, pourrait constituer une telle limitation réduisant la liberté matrimoniale d'une telle manière qu'il serait porté une atteinte à son essence même.

De ce fait, le mariage entre Mme X. et M. Y. n'encourt pas nécessairement la nullité, au regard des dispositions législatives et de la jurisprudence antérieure.

En conclusion, le mariage entre alliés en ligne directe n'encourt pas automatiquement la nullité.